



ANALISTA
BRUNO BETTI
LEI 8.112/90
AULA 1

ROTEIRO DE AULA

STJ MS 60493

- A Lei 8112/90 não é aplicada para entes que não possuem estatuto: aplica-se a CLT
- Mas o STJ tem o seguinte entendimento: A lei 8112 pode ser aplicada de modo supletivo aos PADs no âmbito de estados em municípios se houver lacuna na legislação local

Servidor

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público.

Cargo

Art. 3º Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.

PCDs

Art. 5, § 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso.

Estrangeiro

Art. 5, § 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei.

Investidura e Posse

Art. 7º A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.

Provimento de Cargos

- I. nomeação;
- II. promoção;
- III. (revogado);
- IV. (revogado);
- V. readaptação;
- VI. reversão;
- VII. aproveitamento;
- VIII. reintegração;
- IX. Recondução

Mnemônico: NAP + 4r

Obs. remoção e redistribuição não são formas de provimento

Provimento originário e derivado

Originário: inaugura a relação jurídica do sujeito com o cargo □ apenas a nomeação

Derivado: sujeito tem vínculo com a administração, mas este sofre uma alteração □ todas as demais formas

Atente-se que o STF declarou inconstitucionais as formas de provimento ascensão (ou transposição) e transferência. Trata-se da aplicação da **Súmula Vinculante nº 43** da corte, que afirma ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.

A **ascensão** funcional refere-se à progressão do servidor público entre cargos de diferentes carreiras, onde ele é promovido para um cargo superior em uma carreira distinta. Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a ascensão funcional era amplamente utilizada como meio de progressão na carreira, permitindo que um servidor público alcançasse o primeiro nível de uma carreira superior sem a necessidade de participar de um concurso público. No entanto, após a CR/1988, essa prática foi limitada e agora a progressão na carreira ocorre, principalmente, por meio de concursos públicos e avaliações de desempenho.

Por outro lado, a **transferência** de servidores era uma prática que permitia a mudança de um quadro para outro dentro do mesmo poder. Embora fosse uma forma de vacância e provimento, essa prática feria normas constitucionais. Isso

ocorria porque a transferência implicava a mudança de um servidor de um quadro para outro, o que ia de encontro às disposições da Constituição. Portanto, essa prática foi limitada após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que estabeleceu regras mais rígidas para a movimentação de servidores públicos entre diferentes quadros.

I. nomeação;

É a modalidade de provimento ORIGINÁRIO, que “consiste no ato unilateral estatal INICIAL de designação de um indivíduo para ocupar um cargo público de provimento efetivo ou em comissão”.

De acordo com o art. 9º, a nomeação far-se-á:

- I. em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;
- II. em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. 8. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012. p. 892.

Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado.

Posse

Nos termos do art. 13, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, a **posse ocorrerá no prazo de 30 dias** contados da publicação do ato de provimento (da nomeação).

De acordo com a legislação brasileira, a posse em cargo público pode ocorrer mediante procuração específica, desde que atenda a requisitos previstos em lei. É importante destacar que a **posse só pode ocorrer nos casos de nomeação, no prazo de 30 dias**, e a falta de posse dentro do prazo **torna sem efeito a nomeação do servidor**.

No ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.

Exercício

a **entrada em exercício do servidor deve ocorrer no prazo de 15 dias, de modo que, caso não entre em exercício no prazo, ele será exonerado do cargo ou terá sua designação para função de confiança desfeita**.

É necessário ressaltar que a posse pressupõe uma prévia inspeção médica oficial, a qual deve atestar a aptidão física e mental do servidor para o desempenho do cargo. Tais medidas visam garantir a eficiência e a qualidade do serviço público prestado à sociedade

II- Promoção

a promoção é simultaneamente uma forma de provimento de cargo público e de vacância

Bloco 2

III - Readaptação

Nos termos do art. 24 da Lei nº 8.112/1990, a readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuição e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica.

Para que ocorra a readaptação, as condições do servidor devem se tornar incompatíveis com as atribuições próprias do cargo que ocupava.

Se julgado incapaz para o serviço público, o servidor será aposentado.

Não havendo cargo vago, o servidor exercerá suas funções como excedente, até a ocorrência da vaga.

A readaptação é, simultaneamente, forma de provimento de cargo público e de vacância.

IV - Reversão

De acordo com o art. 25 da Lei nº 8.112/1990, a reversão consiste no retorno à atividade de servidor aposentado.

Há duas modalidades de reversão: a compulsória e a voluntária.

- atenção para a idade: 75 anos não retorna mais

-Compulsória

O servidor aposentado por invalidez retornará à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Trata-se de ato vinculado a ser praticado pela Administração.

-Voluntária

Ocorrerá no interesse da Administração (portanto, trata-se de ato discricionário da Administração), desde que:

- o servidor tenha solicitado;
- aposentadoria voluntária;
- servidor estável à época da aposentadoria;
- aposentadoria tenha ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação;
- cargo vago.

V - Reintegração

Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.112/1990, “a reintegração é o provimento do indivíduo no cargo que ocupava ou naquele em que foi transformado, virtude de invalidação de sua demissão, na via administrativa ou judicial”.

Servidor estável

Na reintegração, haverá o ressarcimento de todas as vantagens que o servidor não recebeu. A despeito da literalidade da lei, o STJ entendeu que o **servidor público reintegrado não faz jus ao recebimento das parcelas remuneratórias referentes ao auxílio-transporte e ao adicional de insalubridade** pelo período em que esteve indevidamente afastado do

cargo público. Para o STJ, os pagamentos do auxílio-transporte e do adicional de insalubridade não se mostram devidos à servidora pelo tão só exercício ficto no cargo público, haja vista que ditas rubricas reclamam a existência de requisitos específicos.

Outro entendimento relevante do STJ refere-se ao fato de que servidor público que pede exoneração e fica inerte por um lapso temporal. No caso enfrentado pelo STJ, a servidora ficou inerte por mais de 3 anos, até ingressar com ação judicial requerendo declaração de nulidade do ato administrativo e a consequente reintegração ao cargo, não tem direito à indenização de valores retroativos à exoneração, por configurar enriquecimento sem causa.

Extinto o cargo, o servidor ficará em disponibilidade; encontrando-se provido o cargo, o eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, SEM direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade.

JUSTEN FILHO, Marçal. *Curso de Direito Administrativo*. 8. ed. rev., ampl. e atual. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2012. p. 894.

VI - Recondução

Nos termos do art. 29 da Lei nº 8.112/1990, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado.

Ela ocorrerá em duas situações, quais sejam:

- 1) inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;
- 2) reintegração do anterior ocupado.

Importante é o entendimento do STJ que se refere à primeira situação da recondução (inabilitação em estágio probatório). Para a corte, não há que se falar em aplicação dessa hipótese de recondução em estados e municípios cujas legislações estatutárias sejam omissas e não tragam essa possibilidade. De acordo com o STJ, a analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei nº 8.112/1990 somente será possível se houver omissão no tocante a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, e se a situação não der azo ao aumento de gastos; em suma, ela precisa ser avaliada caso a caso e com parcimônia.

VII - Aproveitamento

O aproveitamento é o retorno à atividade de servidor em disponibilidade, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

Estágio probatório

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:

- I - assiduidade;
- II - disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV - produtividade;

V- responsabilidade.

Obs. hoje o prazo é de 3 anos

Aproveitamento

O **aproveitamento** é o retorno à atividade de servidor em disponibilidade, em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.

§ 1º 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)

§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.

§ 3º O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 5º O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento

Licenças

Art. 83 - **Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**

Art. 84 - Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge

Art. 86 - Da Licença para Atividade Política

Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere

Vacância

- I. exoneração;
- II. demissão;
- III. promoção;
- IV. readaptação;
- VII. aposentadoria;
- VIII. posse em outro cargo inacumulável;
- X. falecimento.

Remoção

Nos termos do art. 36 da Lei nº 8.112/1990, a REMOÇÃO é o deslocamento do servidor, com ou sem mudança de sede.

A remoção pode ser de ofício ou a pedido.

Remoção de ofício

Acontecerá no interesse da Administração

Remoção a pedido

5.1.2.1. A critério da Administração

A remoção a pedido está sujeita ao critério da Administração, que possui a discricionariedade para decidir sobre sua concessão. Nesse sentido, não há obrigatoriedade na disponibilização dessa modalidade de remoção, cabendo ao administrador público avaliar a oportunidade e conveniência da medida.

5.1.2.2. Independentemente do interesse da Administração

- 1) Acompanhar cônjuge ou companheiro também servidor público ou militar, de QUALQUER dos poderes da União, dos estados, do DF e dos municípios, que foi deslocado no interesse da Administração.
- 2) Por motivo de saúde do servidor, cônjuge ou companheiro ou **dependente** que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional. É necessária comprovação da doença pela junta médica oficial.
- 3) Em virtude de processo seletivo, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas.

Redistribuição

Nos termos do art. 37, a redistribuição é o deslocamento do cargo EFETIVO, ocupado ou vago, para outro órgão ou entidade do mesmo poder.

Requisitos a serem observados:

- 1) interesse da Administração;
- 2) equivalência de vencimentos;

- 3) manutenção da essência das atribuições do cargo;
- 4) vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
- 5) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
- 6) compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou da entidade.

Indenizações

Art. 51. Constituem indenizações ao servidor:

I - ajuda de custo;

II - diárias;

III - transporte.

IV - auxílio-moradia.

Ajuda de Custo

A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede.

Correm por conta da Administração as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.

Não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção a pedido do servidor, seja a critério da Administração, seja independentemente do interesse da Administração.

A ajuda de custo é calculada sobre a remuneração do servidor, conforme se dispuser em regulamento, não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses.

Diárias

O servidor que, a serviço, se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em regulamento.

A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a diárias.

Também não fará jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se

estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional.

O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de 5 (cinco) dias.

Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de 5 dias.

Da Indenização de Transporte

Art. 60. Conceder-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 60-A. O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor.

Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos:

I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor;

II - o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional;

III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no Município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que antecederem a sua nomeação;

IV - nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia;

V - o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes;

VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do art. 58, § 3o, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor;

VII - o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, nos últimos doze meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro desse período; e

VIII - o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo.

IX - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006.

Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

§ 1o O valor do auxílio-moradia não poderá superar 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração de Ministro de Estado.

Bloco 4

Adicional de insalubridade e periculosidade

Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Art. 69. Haverá permanente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.

Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Art. 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.

Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com Raios X ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 (seis) meses.

Das Licenças

De acordo com o art. 81, conceder-se-á ao servidor licença:

- (i) por motivo de doença em pessoa da família;
- (ii) por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;
- (iii) para o serviço militar;
- (iv) para atividade política;
- (v) para capacitação;
- (vi) para tratar de interesses particulares;
- (vii) para desempenho de mandato classista.

§ 1º A licença prevista no inciso I do caput deste artigo bem como cada uma de suas prorrogações serão precedidas de exame por perícia médica oficial

§ 3º É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo.

A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação.

Da licença por motivo de doença em pessoa da família

Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou da madrasta e do enteado, ou do dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial.

A licença somente será deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.

A licença, incluídas as **prorrogações**, poderá ser concedida a cada período de doze meses nas seguintes condições:

- I. por até 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e
- II. por até 90 (noventa) dias, consecutivos ou não, sem remuneração

É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período dessa licença, de modo que a sua concessão, bem como cada uma de suas prorrogações, será precedida de exame por perícia médica oficial.

Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge

Art. 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1º A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.

Art. 86. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.

§ 1º O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia seguinte ao do pleito. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2o A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, assegurados os vencimentos do cargo efetivo, somente pelo período de três meses.

Da licença para tratar de interesses particulares

A critério da Administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até três anos consecutivos, sem remuneração.

A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

Afastamentos

Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) (Vide Decreto nº 5.707, de 2006)

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento;

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento;

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento; (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005)

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

f) por convocação para o serviço militar;

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18;

X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica;

XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere

Do Direito de Petição

Art. 104. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo.

Art. 105. O requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 106. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 (cinco) dias e decididos dentro de 30 (trinta) dias.

Art. 107. Caberá recurso:

I - do indeferimento do pedido de reconsideração;

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

§ 1º O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, sucessivamente, em escala ascendente, às demais autoridades.

§ 2º O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente.

Art. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

Art. 109. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo, a juízo da autoridade competente.

Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

Art. 110. O direito de requerer prescreve:

I - em 5 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;

II - em 120 (cento e vinte) dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei.

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a prescrição.

Art. 112. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração.

Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada vista do processo ou documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

Art. 114. A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade.

Art. 115. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo motivo de força maior.

Bloco 5

Regime disciplinar

Deveres

Art. 116. São **deveres** do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração;
(Redação dada pela Lei nº 12.527, de 2011)

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representando ampla defesa.

Proibições

Art. 117. Ao servidor é **proibido**:

- I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;
- II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;
- III - recusar fé a documentos públicos;
- IV - opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;
- V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;
- VI - cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;
- VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político;
- VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil;
- IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;
- X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário;
- XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;
- XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
- XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;
- XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;
- XV - proceder de forma desidiosa;
- XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;
- XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;
- XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;
- XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se aplica nos seguintes casos

- I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros;
- II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses

Responsabilidades

Art. 121. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

Art. 122. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.

§ 1o A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial.

§ 2o Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.

§ 3o A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida.

Art. 123. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.

Art. 124. A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si.

Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.

Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública.

Regime Disciplinar

Penalidades

- I. advertência;
- II. suspensão;
- III. demissão;
- IV. cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
- V. destituição de cargo em comissão;
- VI. destituição de função comissionada.

Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a **natureza** e a **gravidade** da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias **agravantes** ou **atenuantes** e os **antecedentes** funcionais.

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. [\(Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97\)](#)

- veja que deve respeitar esses preceitos para não violar a proporcionalidade e razoabilidade
- a lei restringe a discricionariedade do gestor